

ZEKYZEEN BIN SUPPA

LWN

SURIYAWANI BINTI SULAIMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 07 September 2021 bersamaan 29 Muharram 1443H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0038-2021]

[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan Di Bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tuan Ab Kadir Bin Ismail (Tetuan Ab Kadir & Associates

Peguam Syarie Responden : Tuan Hilmi Bin Halim (Tetuan M.A & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-017-0102-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 23/2/2021 akibat kegagalan Pihak Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu –

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai pemfailan Alasan Rayuan berdasarkan peruntukan seksyen 141 (1) Enakmen tersebut yang menyatakan sebagaimana berikut -

Seksyen 141 - Alasan Rayuan

1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139 (6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

[4] Bagi permohonan lanjut tempoh masa ini, sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain***, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009 oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz***], [2013 JH 36(1) serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud***,

[2015] JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2004 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[5] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Pihak Responden pada 27/2/2021 dan diikuti dengan hujahan Pemohon pada 20/4/2021. Pihak Responden pula hanya bertindak memfailkan Afidavit Jawapan pada 3/5/2021 dan diikuti hujahan bertulisnya pada 16/8/2021. Tiada sebarang hujahan balas difailkan oleh Pemohon.

[6] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa permohonan ini dibuat setelah berlalunya masa selama **359 hari** dari tarikh akhir sepatutnya Alasan Rayuan difailkan iaitu pada **1/3/2020** kepada Responden. Bagi kelewatan tersebut, Pemohon mengemukakan alasan berlakunya kecelaruan kesan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan seterusnya Peguam Syarie terlepas pandang akan adanya tempoh kelonggaran diantara PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) untuk memfailkan Alasan Rayuan.

[7] Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapannya membantah permohonan ini dan memohon agar ianya ditolak dengan kos atas alasan-alasan berikut-

- i. Pemohon telah gagal melampirkan suatu ekshibit bagi membuktikan tarikh penerimaan Borang MS 30 sebagai rujukan semua pihak bagi tujuan kiraan tempoh yang sepatutnya Alasan Rayuan difailkan dan bagi menentukan tempoh kelewatan sebagai suatu fakta yang material dan sebagai suatu merit kepada permohonan ini.
- ii. Alasan kelewatan Pemohon adalah sangat tidak munasabah dan tidak bermerit kerana tempoh akhir untuk memfailkan Alasan Rayuan adalah sebelum atau pada 1/3/2020 sedangkan pelaksanaan PKP hanya bermula pada 18/3/2020.
- iii. Pemohon sepatutnya bersegera untuk memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Masa pada suatu tempoh yang munasabah dan bukannya menunggu sehingga berlalunya 9 bulan dan 25 hari sebagaimana yang didakwa oleh Pemohon.

[8] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, kami dapati bahawa **tiada satu alasan pun yang *releven* dan munasabah** untuk kami pertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini. Kami juga mendapati bahawa kegagalan Pemohon untuk memfailkan Alasan Rayuan ini telah melangkaui suatu tempoh yang sangat panjang iaitu mencecah **359 hari** dari tarikh akhir sepatutnya Alasan Rayuan ini difailkan pada 1/3/2020.

[9] Fakta menunjukkan bahawa Pemohon telah menerima MS30 pada 17/2/2020 dan mempunyai masa sehingga 1/3/2020 untuk memfailkan Alasan Rayuan sedangkan PKP hanya dilaksanakan sepenuhnya bermula 18/3/2020. Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa pelaksanaan PKP tidak mempunyai

kaitan langsung dengan kelewatan yang berlaku dan tidak sewajarnya dijadikan alasan atas kegagalan Pemohon untuk mematuhi tempoh masa yang ditetapkan.

[10] Pada hemat kami juga Pemohon gagal memanfaatkan ruang yang diberikan oleh pihak kerajaan semasa tempoh tempoh PKPB dilaksanakan apabila sebahagian besar kegiatan ekonomi dan sosial telah dibuka bagi membolehkan urusan ini dibereskan. Namun malangnya Pemohon gagal memanfaatkannya dan membiarkan tempoh masa tersebut berlalu begitu sahaja sehingga melangkaui 359 hari. Alasan Pemohon terlepas pandang tempoh tersebut adalah sukar untuk dipertimbangkan dan boleh disifatkan sebagai suatu kesengajaan yang tidak wajar.

[11] Dalam kes ***Jamilah Bt Mohd Jali lwn Mohd Ridzuan b. Lop Zainal Rashid*** [Kes No: 10000-077-002-2016] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor antara lain menyatakan :-

"[18] Kami juga berpendapat kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya. Ianya telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (gross negligence) dan ianya memprejudiskan Responden. Jika kecuaiian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangkan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon."

[12] Kami juga merujuk kepada kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina*** [1987] JH 2 (1), Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan -

"Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan."

[13] Dalam hal ini kami berpuashati menyatakan bahawa Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini.

[14] Kami tegaskan di sini bahawa pematuhan kepada tempoh masa yang ditetapkan adalah suatu yang *fundamental* dan hendaklah dipatuhi dengan ketat oleh Perayu dan Responden di dalam mana-mana peringkat prosiding rayuan. Pematuhan ini akan memberi kesan dalam menentukan sama ada Mahkamah Rayuan Syariah boleh meneruskan prosiding untuk mendengar rayuan Pihak Perayu atau sebaliknya.

[15] Kami agak keberatan untuk menimbangkan permohonan lanjut tempoh masa yang ditetapkan undang-undang ini boleh dimaafkan ("*condoned*"). Jika alasan yang dikemukakan ini diterima, ia akan membuka ruang kepada pihak-pihak yang tidak secara bersungguh-sungguh, tekun dan peka dalam mematuhi tempoh masa yang ditetapkan serta mengemukakan alasan yang remeh-temeh ini pada masa hadapan. Ia akan mengakibatkan "*effective and expeditious disposal*" kes-kes di Mahkamah Rayuan tidak dapat dicapai demi keadilan semua pihak.

[16] Berdasarkan ulasan yang dikemukakan, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangkalan semakan tersebut berjaya atau tidak serta tahap prejudis

permohonan ini kepada Pihak Responden, dukacita kami maklumkan bahawa permohonan Pihak Pemohon ini tidak dapat dipertimbangkan.

[17] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa Pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos memandangkan kelewatan tersebut berpunca daripada kecuaiian Pihak Pemohon sendiri. Permohonan Pemohon ini telah menyebabkan Responden terpaksa meluangkan kos dan masa untuk hadir ke Mahkamah serta kecuaiian Pemohon ini telah membuang masa Mahkamah dan telah melengahkan kelancaran prosiding.

[18] Bagi maksud mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof*, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan -

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlokutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a.*
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;*
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding*

bermula dari penelitian terhadap Notis dan Affidavit Sokongan, penyediaan Affidavit Jawapan, penelitian kepada Affidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;

- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

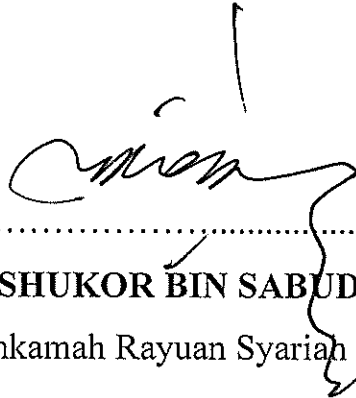
[19] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Affidavit Sokongan, Affidavit Jawapan, dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Bahawa permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Bahawa **KesRayuan (Mal) No.: 10000-017-0102-2019** adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Bahawa Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 2000.00**.

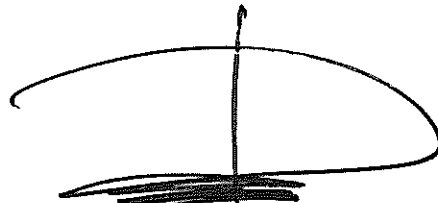
Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

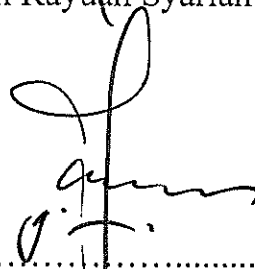
Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

